

시 정 요 구

1. 제 목 : 국유재산상 가설건축물 설치 확인 및 원상회복 보증
조치 불철저
2. 소관부점 : ○○지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

○○지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부계약 체결, 가설건축물 설치 등의 국유 재산 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제22조에 따르면 국유재산을 대부받은 자가 대부재산상에 가설건축물의 설치를 요청하는 경우에는 일정한 요건 충족 시 설치를 허가하되, 가설건축물의 설치가능 범위 등은 총괄청 「임대 국유지상 설치 가능한 시설물 허용지침」(이하 “지침”이라 한다)을 따르도록 하고 있고

지침 ‘3-나-(2), (3)’에 따르면 가설건축물 설치 허가 신청 시 원상회복 이행보증금(또는 지급보증보험증권)을 예치하고 가설건축물 설치 허가 직후 제소 전 화해조서 혹은 공증각서¹⁾를 징구하도록 되어 있다.

1) 시설물 철거 등 원상회복이 확실시된다고 인정되는 경우(예, 컨테이너 등), 원상회복이 필요하지 않은 경우(예, 가설건축물이 국유재산의 가치 증대 등)에는 제소전 화해내용과

또한, 요강 제26조에 따르면 가설건축물의 설치 후 1개월 이내에 현장을 점검하여 허가내용과 일치 여부를 확인하고 일치하지 않을 경우에는 조치 이행을 요구하고 대부계약이 해지될 수 있음을 통보하는 등 후속조치를 하도록 하고 있다.

따라서, 대부재산상에 가설건축물 등의 설치를 허가하는 경우에는 명도가 용이하도록 이행보증금 예치, 제소 전 화해조서 등을 징구하고 가설건축물 설치 후 1개월 이내에 현장을 확인하여 허가내용과 현황이 다른 경우에는 가설건축물 철거, 대부계약 해지 등 필요한 조치를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 ○○지역본부에서 대부중인 국유재산에 가설건축물 설치를 허가한 총 00건에 대해 원상회복을 위한 보증조치 및 가설건축물 설치 확인 현황을 점검한 결과

(1) 가설건축물 설치 허가 시 원상회복을 위한 보증조치 불철저

‘○○○’(임야, 935㎡) 소재 국유재산에 0000.0.00. 사용기간 연장을 승인한 가설건축물(조립식판넬)의 경우 원상회복을 위한 이행보증증권의 보증기간은 대부계약기간(가설건축물 설치기간)보다 60일 이상 길어야²⁾ 하는데도 대부계약기간과 보증기간이 동일한 증권을 수령한 것으로 확인되었고

‘○○○’(답, 000㎡) 소재 국유재산의 대부계약자 ○○○에게 0000.0.00. 설치를 허가한 가설건축물(창고, 컨테이너, 0m×0m×0m)의 경우 설치 허가

같은 조항을 포함한 공증각서 징구로 대체할 수 있음

2) 요강 제19조에 따라 보증금 외 이행보증보험증권으로 제출받는 경우 보증기간의 첫날은 계약기간 개시일로, 만료일은 계약기간의 종료일 다음날로부터 60일 이후일로 하여야 함 (본건 가설건축물은 0000. 00. 00.까지 사용승인 받았기에 보증증권의 만료일은 0000. 00. 00. 이후가 되어야 함)

시 공증각서를 징구하여야 하는데도 감사일 현재까지 징구하지 않은 것으로 확인되는 등

[표 7] 및 [별표 5] “가설건축물 원상회복 보증조치 불철저 명세”와 같이 가설건축물 설치 후 원상회복을 위한 보증조치가 불철저한 사례 00건이 확인되었다.

[표 7] 가설건축물 관련 원상회복을 위한 조치여부 현황

(단위 : 건, %)

업무 구분	설치허가 (A)=(B)+(C)	조치 여부		미실시율 (D)=(C)÷(A)
		적정(B)	불철저(C)	
원상회복 사전조치 대상	“기재생략”			

(2) 가설건축물 설치 확인 불철저

또한, ‘□□□’(전, 00㎡) 소재 국유재산에 0000.0.00. 설치를 승인한 가설건축물(농업용 비닐하우스, 0m×0m)의 경우 대부계약자 □□□에게 0000.0.00.부터 가설건축물 설치를 허가하였기에 같은 해 0.0. 이후 허가 내용과 현황이 일치하는지를 점검하여야 하는데도 감사일 현재까지 확인하지 않은 사실이 있는 등

[표 8] 및 [별표 6] “가설건축물 설치 후 현장점검 미실시·지연 명세”와 같이 가설건축물 설치 현황 확인이 불철저한 사례 00건(지연확인 0건 포함)이 확인되었다.

[표 8] 가설건축물 설치 후 현장점검 실시여부 현황

(단위 : 건, %)

업무 구분	설치허가 (A)=(B)+(C)	현장 점검 여부		미실시율 (D)=(C)÷(A)
		실시(B)	미실시(C)	
현장점검 대상	“기재생략”			

[소관부점 의견] ○○지역본부는 감사결과를 수용하면서 가설건축물에 대한 원상회복 보증조치 및 설치 후 현장 확인을 철저히 하겠다고 설명하였다.

4. 조치할 사항

○○지역본부 본부장은 국유재산 가설건축물에 대한 원상회복 이행 보증증권 및 제소 전 화해 조서를 징구하지 않은 00건에 대해 보증조치 하고 가설건축물 설치 허가 후 현장 점검을 하지 않은 00건에 대해 현장 점검을 실시하시기 바랍니다. (시정)

[별표 5]

가설건축물 원상회복 보증조치 불철저 명세

순번	소 재 지	피대부자 성명	설치 허가일	보증조치여부	
				보증금 (보증증권)	화해조서 (공증각서)
총 00건					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

“기재생략”

[별표 6]

가설건축물 설치 후 현장점검 미실시·지연 명세

순 번	소 재 지	피대부자 성명	설치 승인일 (실제설치일)	설치 확인일	비고
총 00건					
1	“기재생략”				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					